공 정 거 래 위 원 회

제 3 소 회 의

의 결 제2022 - 151 호 2022. 6. 16.

사 건 번 호 2019전사1311

사 건 명 옥천 문정 3단지 아파트 균열보수 및 재도장 공사 입찰 관련 4개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 주식회사 강진건설
대전 서구 신갈마로 51, 104동 지하 2층 213호
대표이사 ○○○

2. 금보 주식회사
대전시 서구 유등로 25
대표이사 ○○○

3. 주식회사 나로건설
대전 중구 계룡로 923, 110호
대표이사 ○○○

4. 주식회사 삼건
대전 동구 동서대로 1531
대표이사 ○○○
대리인 법무법인 대세
변호사 박천사, 서석우

심 의 종 결 일 2022. 5. 13.

주 문

1. 피심인 주식회사 강진건설, 금보 주식회사, 주식회사 나로건설, 주식회사 삼건은 아파트 하자유지보수공사 입찰에 참가하면서 사전에 낙찰예정자, 들러리사, 투찰가격 등을 합의함으로써 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니된다.

2. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 납부하여야 한다.

가. 과징금액

1) 주식회사 강진건설 : 7,000,000원

2) 금보 주식회사 : 2,000,000원

3) 주식회사 나로건설 : 2,000,000원

4) 주식회사 삼건 : 3,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인들의 지위 및 일반현황

1 피심인 주식회사 강진건설, 금보 주식회사[1], 주식회사 나로건설, 주식회사[2]

1) 2022. 3. 16. 상호를 누리온건설 주식회사에서 금보 주식회사로 변경하였다.

2) 이하 피심인 각각의 회사 명칭을 기재함에 있어서 주식회사는 생략한다.

삼건, 조양산업은 도장공사업, 미장・방수・조적공사업, 시설물유지관리업 등을 영위하는 사업자들로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률[3] 제2조 제1호에서 규정하고 있는 사업자에 해당한다.

2 피심인들의 일반현황은 다음 <표 1> 기재와 같다.

<표 1> 피심인들의 일반현황

(해당년도 말 기준, 단위 : 백만 원, 명)

피심인	연도	자본금	매출액	영업이익	당기순이익	상시종업원	설립일
강진 건설	2020						2001. 8. 31.
	2019						
	2018						
금보	2020						2004. 7. 5.
	2019						
	2018						
나로 건설	2020						2009 .4. 8.
	2019						
	2018						
삼건	2020						1992. 9. 10.
	2019						
	2018						

* 자료출처 : 피심인들 제출자료

나. 시장구조 및 실태

1) 아파트 하자유지보수공사 개요

3 아파트 하자유지보수공사란 건축물의 균열 및 훼손 부위를 보강하고 콘크리트를 보호하는 마감재로 외부의 물, 공기 등을 차단함으로써 건축물의 노후화를 방지하여 건축물의 미관을 개선하기 위해 수행하는 공사이다.

4 아파트 등 건축물은 일정기간이 지나면 비, 바람, 자외선 등의 영향으로 콘크

3) 2020. 2. 11. 법률 제16998호로 개정되기 전에 것을 말하며, 이하 '법'이라 한다.

리트 탈락, 철근 부식, 외벽 균열로 인한 누수, 외벽 페인트의 탈색 등으로 인한 하자가 발생하게 된다. 특히 우리나라는 뜨거운 여름과 추운 겨울의 날씨차이로 인해 건축물의 수축·팽창률이 높아 콘크리트 균열이 많이 발생하고 이로 인한 철근 부식의 진행으로 콘크리트의 수명이 짧다.

5 이로 인해 준공 이후 일정기간이 경과된 건축물은 수명 연장 및 미관 개선 등을 위해 균열보수 및 재도장공사, 방수공사, 기타 시설물유지관리를 위한 공사가 필요하게 된다.

2) 아파트 하자유지보수공사 관련 입찰제도

6 의무관리대상 공동주택[4]에서 입주자대표회의 또는 관리주체가 주택관리업자, 공사 및 용역 등 사업자를 선정하는 경우에는, 국토교통부 고시인「주택관리업자 및 사업자 선정지침」에 따라 원칙적으로 동 지침에서 규정하는 전자입찰시스템[5]을 이용한 전자입찰(경쟁입찰)을 하여야 한다.

7 아파트 하자유지보수공사를 위한 입찰은 제한경쟁입찰 방식이 가장 많이 사용되고 있으며, 낙찰자 선정방법은 입찰가격에 따라 낙찰자를 선정하는 최저가낙찰제를 주로 사용하며 필요에 따라 평가기준에 따라 낙찰자를 선정하는 적격심사제를 사용하기도 한다.

3) 아파트 하자유지보수공사 진행절차

8 아파트 하자유지보수공사는 장기수선충당금을 재원으로 이루어지며, 수선주기는 아파트의 규모 및 경과 연수, 입주민의 성향 및 장기수선충당금의 규모 등에 따라 달라진다. 공사는 일반적으로 아래 <표 2>와 같이 진행된다.

---

4) 300세대 이상 또는 150세대 이상이고 승강기가 설치된 공동주택 등으로서, 해당 공동주택을 전문적으로 관리하는 자를 두고 자치 의결기구를 의무적으로 구성하여야 하는 등 일정한 의무가 부과되는 공동주택을 말한다.(공동주택관리법 제2조 제1항 제2호 참조)

5) 한국부동산원에서 운영하는 공동주택관리정보시스템(K-APT)과 케이비드(주)가 운영하는 KG2B가 가장 많이 이용되고 있다.

<표 2> 하자유지보수공사 진행 절차

입주자대표회의의결 (공사추진 여부 결정)	⇒	입주민 실태조사 및 의견 접수	⇒	공사범위, 사업자 선정 기준 결정	⇒	입찰 공고 (입찰예정일 14일 전까지 일간지, 입찰 전문 홈페이지 등에 공고)	⇒				
현장설명회 개최 (입찰예정일 5일전까지 개최)	⇒	입찰마감, 서류심사	⇒	낙찰자 선정 및 공사계약	⇒	공사착공 및 준공	⇒	공사대금 지급			

4) 아파트 하자유지보수공사 시장현황

9 아파트 하자유지보수공사 중 가장 일반적으로 이루어지는 재도장 및 방수공사 등은 습식·방수공사업, 도장공사업 등의 전문건설업을 등록한 사업자가 주로 시공하는 바, 주로 노후화된 아파트의 유지보수를 위한 것으로 비교적 소규모 사업자가 참여하는 반면, 대단지 아파트 또는 아파트가 아닌 대형 건축물을 대상으로 하는 경우는 비교적 규모가 큰 사업자가 참여하는 경향이 있다.

10 2021. 2. 기준 습식·방수공사업 및 도장공사업 면허를 소지한 업체 수는 전국적으로 6,588개이고, 2019년 기준 이들 업체들의 기성실적은 7조 6,459억 원이다[6].

다. 아파트 하자유지보수공사 입찰의 특징

1) 입주자대표회(또는 관리주체)의 상당한 권한

11 아파트 하자유지보수공사에서 입주자대표회는 공사금액 및 입찰참가자격의 결정, 경우에 따라서는 낙찰자 결정에 있어 주관적 항목에 대한 평가권한, 공사 진행에 대한 관리·감독의 권한을 갖고 있다.

12 대부분의 아파트는 자본금, 시공능력평가액, 최근 공사실적 등을 입찰참가자

6) 출처: 대한전문건설협회 홈페이지 공개자료 참조

격으로 정하여 자신이 원하는 일부사업자만 입찰에 참여할 수 있도록 하는 제한경쟁입찰을 실시한다. 이는 시공능력이나 신용도가 검증되지 않은 사업자들이 낙찰 받아 공사를 진행하다가 공사를 중단하거나 이후 하자보수가 제대로 이행되지 않을 경우 그 책임을 입주자대표회가 부담해야 하기 때문이다.

13 한편, 낙찰자 결정방식으로 적격심사제를 채택하면 신용평가 등급, 기술자 및 장비 보유, 업무 실적 등의 객관적 지표 이외에도 사업제안서에 대한 평가항목이 존재하여 입주자 대표들의 주관적 평가가 가능하며, 이 경우 입찰참여사업자 간 객관적 평가항목의 점수가 비슷할 경우에는 사업제안서 평가와 같은 주관적 평가항목이 낙찰자 선정에 결정적인 기준이 될 수도 있다.

14 또한, 입주자대표회는 입찰 후 공사 진행상황에 대한 점검 및 감독을 하면서 하자에 대한 보완요구 혹은 시방서에 나와 있지 않은 추가적인 공사를 요구하기도 하는데, 이 경우 아파트 하자유지보수공사 업자들은 현장설명회 등을 통해서 산출한 공사비용 외에 예상치 못한 추가 비용이 발생할 수 있다.

2) 입찰공고 전 영업활동의 존재

15 일반적인 최저가 낙찰제에서는 사전 영업활동이 반드시 필수적이라 할 수는 없지만, 제한경쟁입찰을 실시하는 아파트 하자유지보수공사 입찰에서 특정 아파트 공사를 낙찰 받으려 하는 사업자들은 사전에 아파트 입주자대표회와 원만한 관계를 형성하고 공사현장에 대한 정확한 정보를 확보함으로써 입찰진행과정에서 유리한 지위를 차지하기 위해 영업활동을 한다. 영업활동의 과정과 내용을 보면 다음과 같다.

16 ① 아파트 하자유지보수공사를 시행하고자 하는 입주자대표회는 공사절차 및 방법, 소요비용 등을 사전에 파악하기 위해 주변 아파트 단지의 하자유지보수공사를 시행한 사업자 또는 업계 상위사업자 등을 물색한 후 몇몇 사업자에 대해 공사비용 및 공사방법 등에 대한 정보를 요청하게 된다.

17 ② 이러한 과정에서 아파트 하자유지보수 공사업자는 아파트 입주자대표회 구성원 등 중요한 의사를 결정할 수 있는 사람들과 접촉하면서 자신이 해당 아파트 단지 하자유지보수공사에 적합한 사업자임을 알리고 시방서 작성 등 입주자대표회가 하기 어려운 업무를 적극적으로 도와주면서 자신에게 유리한 방향으로 입찰참가자격이 정해질 수 있도록 노력한다.

18 ③ 입주자대표회는 하자유지보수 공사업자들의 영업활동과정에서 얻게 된 정보를 기초로 자신이 생각하는 기준에 적합하다고 판단되는 몇몇 사업자들의 입찰참여가 가능하도록 입찰참가자격 요건을 정한다.

19 ④ 하자유지보수 공사업자들은 영업과정에서 공사현장에 대해 면밀히 검토하여 정확한 실행가(공사원가)를 산출하는 동시에 해당 입찰에서 입주자대표회가 산정한 입찰 예정가격을 파악하게 된다[7]. 따라서 선(先)영업자들은 공사예정가격을 어느 정도 파악하고 투찰가를 산정할 수 있으므로, 사전 영업활동은 곧 낙찰에 매우 유리한 위치를 선점하는 핵심적인 전략이다.

3) 아파트 하자유지보수공사 입찰의 담합유인 구조

20 영업선점사업자의 경우 이미 많은 시간과 노력을 들여 영업활동을 하였으므로 그 비용 등을 고려할 때 낙찰 받아야 할 필요성이 크다. 그러나 입찰참여사업자가 적을 경우 유찰될 수 있으므로 영업상 유리한 지위를 확보한 영업선점사업자는 입찰참가 의지가 약해진 다른 사업자들의 불참을 방지하여 유찰을 피하고자 한다. 또한, 최저가 낙찰제에서는 다른 경쟁사업자의 들러리 도움이 없이는 최저가 낙찰자가 되기 어렵기 때문에 다른 사업자의 협조를 구하고자 한다.

21 다른 경쟁사업자들은 현장설명회 등을 통하여 특정사업자가 영업상 유리한 지위를 확보한 것이 확인되더라도 들러리 요청을 수락하는 '전략적 선택'을 하는

7) 아파트 하자유지보수 공사 입찰은 낙찰하한선이 없는 최저가 입찰로 진행되며, 아파트 단지의 장기수선충당금의 예산 범위 내에서만 이루어진다. 따라서 아파트 단지의 장기수선충담금의 투입규모 및 예정가격은 해당 입찰에서 대략적인 낙찰가격을 파악할 수 있는 주요한 정보로 이를 인지하는 경우 입찰에서의 수주 가능성을 매우 높이게 된다.

경우가 있다. 왜냐하면, 자신이 영업하지 않은 아파트 단지의 낙찰을 영업선점사업자에게 양보하는 대신 추후 다른 입찰에서 자신에게 도움을 받은 사업자에게 들러리 협조를 기대할 수 있기 때문이다. 그래서 단순한 입찰참여포기가 아니라 영업선점사업자와 협조적인 관계를 유지함으로써 당장의 이익이 아닌 다른 아파트 단지에서의 잠재적 이익을 보장받는 방식으로 입찰전략을 선택하는 것이다.

22 아파트측에서도 입찰참가사업자가 너무 많을 경우에는 관리하기가 어렵고, 너무 적을 경우에는 경쟁이 제대로 이루어지지 않은 것처럼 보일 염려가 있어 5~10개 정도의 사업자가 입찰에 참여하는 제한경쟁입찰을 선호한다.

23 따라서 아파트 하자유지보수공사 입찰에는 주로 자본금, 실적 등이 비슷한 사업자들이 참석하게 되며, 특정사업자의 해당 아파트에 대한 영업상 우위가 확인되면 쉽게 협조적인 관계가 조성되는 경향이 있다.

24 이렇게 아파트 대표자회의의 편의 및 영업선점사업자와 다른 경쟁사업자간에 이해관계 일치로 인해 아파트 하자유지보수공사 입찰에서는 경쟁사업자들도 쉽게 협조적인 관계로 전환될 수 있다.

2. 사실의 인정 및 위법성판단

가. 인정사실 및 근거

1) 이 사건 입찰 내용

25 옥천 문정 3단지 아파트 입주자대표회가 발주한 균열보수 및 재도장 공사 입찰의 내용은 아래 <표 3>과 같다. 한편, 이 사건 입찰에 참여한 각각의 피심인들 모두는 투찰당시 피엠씨 특허협약사로 선정되어 있었다.

<표 3> <u>이 사건 입찰내용</u>

공사명	공고일	입찰 종류	낙찰 방법	주요 입찰참가조건	계약금액 (VAT 제외, 원)
옥천 문정 3단지 아파트 균열보수 및 재도장 공사	2019. 3. 12.	제한 경쟁	최저가 낙찰제	- 도장, 미장, 방수, 시설물유지관리업 면허 보유 - 자본금 5억 이상 - 최근 3년간 400세대 이상 공동주택 재도장공사 3건 이상의 실적이 있는 업체 - 초고속, 초조강, 방청, 향균 성능을 가지는 긴급 공사용 몰타르 조성물 및 이에 의한 콘크리트 구조물 공사방법 사용가능 업체(PMC-RM) - 균열과 파임으로 열화된 고층 건축물 및 아파트 외벽의 보수공법 가능업체(PMC-(CRP+RMa) - 현장설명회 참석 및 입찰등록서류에 이상이 없는 업체	248,700,000

* 출처 : 이 사건 입찰공고서

26 이 사건 입찰에서 최저가로 투찰한 강진건설이 낙찰자로 결정되었다. 세부적인 입찰결과는 아래 <표 4>와 같다.

<표 4> 이 사건 입찰 결과

입찰참가자 (6개)		투찰가격 (VAT 제외, 원)	낙찰/탈락	계약금액 (VAT 제외, 원)
1	강진건설	248,700,000	낙찰(최저가)	248,700,000
2	금보	287,000,000	탈락	
3	나로건설	270,000,000	탈락	
4	삼건	284,800,000	탈락	
5	드림시온	258,600,000	탈락	
6	청익	277,000,000	탈락	

2) 합의개요

27 이 사건 공동행위는 7개 피심인들이 사전에 낙찰예정자, 들러리 참여자 및 투찰가격을 합의하고 입찰에 참여한 것이며, 이를 정리하면 아래 <표 5> 및 <표 6>과 같다.

<표 5> 이 사건 공동행위 개요

발주자	최종입찰일	피심인수 (입찰참가자수)	낙찰자	들러리 사업자
옥천 문정 3단지 아파트	2019. 3. 26.	4(6)	강진건설	나로건설, 금보, 삼건

<표 6> 피심인별 및 의사결정자 현황

연번	피심인	의사결정자(직급)	근무경력
1	강진건설		
2	금보		
3	나로건설		
4	삼건		

* 출처 : 각 피심인들 제출자료, 대표 및 임직원 진술조서

3) 합의배경

28 강진건설 ○○○와 나로건설 ○○○은 입찰공고 전까지 옥천 문정 3단지 아파트 입주민대표회의에 입찰참가자격조건이 강진건설과 나로건설에 각각 유리하게 선정되도록 영업하였고, 실제 입찰공고 또한 두 업체가 참여할 수 있도록 공고되었다. 이에, 강진건설과 나로건설은 옥천 문정 3단지 아파트 건을 낙찰받기 위해 입찰참여가 예상되는 업체들에게 각각 강진건설과 나로건설의 영업권을 주장하고, 낙찰받을 수 있도록 도와줄 것을 부탁하기로 하였다.

<표 7> 강진건설 ○○○ 진술조서(발췌) (심사보고서 소갑 제7-1호증[8], 565쪽)

문) 2019. 3. 12. 공고된 충북 옥천문정 3단지 아파트 균열보수 및 재도장 공사 업체 선정 입찰(이하 '옥천문정 3단지 아파트건'이라한다)에 대하여 질의하겠습니다. 본 건에서 강진의 현장설명회 참석 및 입찰참여 경위에 대해서 설명해주십시오. 답) 강진의 경우는 2016년 옥천문정 2단지 아파트 재도장 공사를 진행했습니다. 그러면서 2단지와 가까운 옥천 문정 3단지에서 재도장공사 입찰을 진행한다며 강진에게 가견적서 의뢰를 해왔습니다. (중략)

8) 이하 '심사보고서 소갑 제00호증'을 '소갑 제00호증'이라고 한다.

<표 8> 나로건설 ○○○ 진술조서(발췌) (소갑 제7-5호증, 612쪽)

문) 2019.3.12. 공고된 충북 옥천문정3단지 아파트 균열보수 및 재도장 공사 업체 선정 입찰(이하 '옥천문정3단지 건'이라한다.)에 대하여 질의하겠습니다. 본 건에서 나로의 현장설명회 참석 및 입찰참여 경위에 대해서 설명해주십시오.
답) (중략) 저는 관리사무소와 가견적서를 발급해주고 하면서 나로건설이 낙찰 받기 유리한 입찰공고가 나도록 아파트 단지에 영업을 진행했습니다. 당시 저는 자본금 5억, 아파트 단지 500세대 3건 이상 재도장 공사 실적, 피엠씨특허협약서가 입찰 참가자격조건으로 선정되도록 아파트 관리소장에게 영업을 해두었습니다. (중략)

<표 9> 금보(누리온건설) ○○○ 진술조서(발췌) (소갑 제7-7호증, 630쪽)

문) 2019.3.12. 공고된 충북 옥천문정3단지 아파트 균열보수 및 재도장 공사 업체 선정 입찰(이하 '옥천문정3단지 건'이라한다.)에 대하여 질의하겠습니다. 본 건에서 누리온의 현장설명회 참석 및 입찰참여 경위에 대해서 설명해주십시오.
답) (중략) 현장설명회에 참석해서 현장을 둘러보는 와중에 강진 ○○○ 사장을 만났습니다. ○○○ 사장은 해당 건은 강진에서 영업이 되었다고 하면서 강진이 낙찰 받게 누리온에서 좀 도와달라고 부탁했습니다. (중략)

<표 10> 삼건 ○○○ 진술조서(발췌) (소갑 제7-12호증, 689쪽)

문) 2019.3.12. 공고된 충북 옥천문정3단지 아파트 균열보수 및 재도장 공사 업체 선정 입찰(이하 '옥천문정3단지 건'이라한다.)에 대하여 질의하겠습니다. 진술인은 해당 입찰의 실제 투찰일 이전 다른 아파트하자유지보수공사 업체들과 사전에 낙찰예정자 및 투찰가격 등에 대하여 연락을 주고받은 사실이 있습니까?
답) 네, 있습니다. 옥천문정3단지 건은 강진과 나로가 서로 영업권을 다툰 것으로 알고 있습니다. 현장설명회 자리에서 강진 ○○○ 사장과 나로 ○○○ 상무는 제게 옥천문정 3단지 건에서 각자 자신들이 영업한 부분을 주장했습니다. (중략)

4) 합의 및 실행

29 현장설명회(2019. 3. 19.)가 끝난 뒤 강진건설 ○○○와 나로건설 ○○○은 전화연락을 통해 이 사건 입찰에서 중복영업이 있었음을 상호 인식하게 되었다. 이에 강진건설 ○○○와 나로건설 ○○○은 이 사건 입찰에서 강진건설이 낙찰 받을 수 있도록 나로건설이 형식적으로 입찰에 참여하기로 합의하였다[9].

30 한편, 강진건설 ○○○는 금보 ○○○ 및 삼건 ○○○에게 강진건설의 영업권을 주장하고 강진건설의 낙찰을 위해 형식적으로 입찰에 참여해 줄 것을 요청하였고, 금보 및 삼건은 이를 수락하였다.[10)]

<표 11> 강진건설 ○○○ 진술조서(발췌) (소갑 제7-1호증, 565쪽)

문) 진술인은 해당 입찰의 실제 투찰일 이전 다른 아파트하자유지보수공사 업체들과 사전에 낙찰예정자 및 투찰가격 등에 대하여 연락을 주고받은 사실이 있습니까?
답) 네 있습니다. 해당 입찰의 투찰일 2~3일 전 나로건설 ○○○ 대표와 전화했습니다. ○○○은 문정 3단지 아파트에서 나로에서 가견적서을 뽑아주고 하면서 영업을 진행하였다고 이야기를 했습니다. 그러나 해당 입찰공고문이 나로에서 영업한대로 공고되지 않았고, 강진에서도 문정 3단지에게 가견적서를 뽑아주고 했기 때문에 강진도 낙찰받고자 한다고 이야기를 했습니다. 이야기를 하다 보니, ○○○ 대표는 나로건설의 경우는 영업이 100%안되었기 때문에 강진에서 해당 입찰을 낙찰 받으라고 이야기를 했고, 나로는 아파트 단지에 2억 5천~6천만 원정도로 가견적을 내주었다고 말하면서 강진을 도와주겠다는 듯이 말했습니다. 그래서 알겠다고 대답 했습니다. (중략)

<표 12> 나로건설 ○○○ 진술조서(발췌) (소갑 7-5호증, 612쪽)

문) 해당 입찰의 실제 투찰일 이전 다른 아파트하자유지보수공사 업체들과 사전에 낙찰예정자 및 투찰가격 등에 대하여 연락을 주고받은 사실이 있습니까?
답) 네. 현장설명회가 끝나고 나서, 강진건설 ○○○ 사장과 연락을 주고받은 사실이 있습니다. 현장설명회가 끝난 뒤, ○○○ 사장에게 먼저 휴대폰으로 전화가 왔습니다. 당시 ○○○ 사장은 해당 입찰에서 나로가 아파트관리사무소 등에 가견적서를 뽑아주며 영업을 하기 전 먼저 강진도 영업을 하였다고 주장했습니다. 또 그러면서 강진이 요즘 실적이 없어 회사운영이 어렵다고 말하며 해당 입찰에서 강진이 낙찰 받을 수 있도록 나로가 도와달라고 부탁하였습니다. 당시에 저는 해당 입찰에서 영업을 진행하였으나, 저희가 원하는 대로 입찰참가자격조건이 선정되지 않아 영업이 실패했다고 생각하고 있던 차였고, 본래 알고지낸 강진의 어려운 사정도 잘 알고 있었기 때문에 강진을 도와주겠다고 했습니다. 그러자 강진 ○○○ 사장은 해당 입찰에서의 투찰가격을 알려주면서 해당 금액으로 투찰해 달라고 이야기 했습니다. (중략)

9) 나로건설 ○○○은 강진건설 ○○○가 나로건설의 형식적 입찰참여를 요청하며 나로건설의 투찰금액을 정해주었다고 진술한 반면, 강진건설 ○○○는 나로건설 ○○○이 나로건설의 형식적 입찰참여를 제안하며 나로건설의 대략적인 투찰금액을 알려주었다고 진술였는 바, 양측의 진술내용이 정확히 일치하지는 않는 상황이다. 다만, 투찰 전 강진건설과 나로건설의 합의에 의해 나로건설의 형식적 입찰참여 의사가 전달된 것으로 확인된다.

10) 한편, 이 사건 입찰의 투찰업체 중 드림시온 및 청익은 다른 피심인들이 담합에 참여하지 않았다고 진술하거나 달리 담합의 증거가 발견되지 않은점에서 피심인에서 제외하였다.

<표 13> 금보(누리온건설) ○○○ 진술조서(발췌) (소갑 제7-7호증, 630쪽)

문) 2019. 3. 12. 공고된 충북 옥천문정3단지 아파트 균열보수 및 재도장 공사 업체 선정 입찰(이하 '옥천문정3단지 건'이라한다.)에 대하여 질의하겠습니다. 본 건에서 누리온의 현장설명회 참석 및 입찰참여 경위에 대해서 설명해주십시오. 답) (중략) 현장설명회에 참석해서 현장을 둘러보는 와중에 강진 ○○○ 사장을 만났습니다. ○○○ 사장은 해당 건은 강진에서 영업이 되었다고 하면서 강진이 낙찰 받게 누리온에서 좀 도와달라고 부탁했습니다. 그래서 저희는 영업도 하지 않은 건이라 알겠다고 답했고, 강진을 도와주기 위해서 입찰에 참여했습니다. (중략) 문) 해당 입찰의 실제 투찰일 이전 다른 아파트하자유지보수공사 업체들과 사전에 낙찰 예정자 및 투찰가격 등에 대하여 연락을 주고받은 사실이 있습니까? 답) 네. 현장설명회에서 강진이 낙찰 받을 수 있도록 도와주기로 한 뒤 이와 관련해서 ○○○ 사장에게 연락이 왔습니다. 당시 해당 건의 투찰금액을 알려주셨습니다. (중략)

<표 14> 삼건 ○○○ 진술조서(발췌) (소갑 제7-12호증, 689쪽)

문) 2019.3.12. 공고된 충북 옥천문정3단지 아파트 균열보수 및 재도장 공사 업체 선정 입찰(이하 '옥천문정3단지 건'이라한다.)에 대하여 질의하겠습니다. 진술인은 해당 입찰의 실제 투찰일 이전 다른 아파트하자유지보수공사 업체들과 사전에 낙찰예정자 및 투찰가격 등에 대하여 연락을 주고받은 사실이 있습니까? 답) (중략) 현장설명회 자리에서 강진 ○○○ 사장과 나로 ○○○ 상무는 제게 옥천문정 3단지 건에서 각자 자신들이 영업한 부분을 주장했습니다. 당시에 삼건은 해당 공사에서 영업도 진행하지 않았고, 수익도 좋지 않을 것이라고 생각하여 낙찰받고자하는 의사가 전혀 없었습니다. 그리고 공사내용 자체가 난공사여서 투찰을 하지 않으려고 했습니다. 그래서 두 분께 알겠다고 대답했습니다. 현장설명회 자리에서도 아파트 단지 측에서 이번 공사는 유찰이 되지 않았으면 좋겠다고 이야기를 했습니다. 그래서 삼건은 욕심 없이 강진과 나로를 도와주기로 하고 투찰까지 하게 된 것입니다. 현장설명회 직전 혹은 직후에 강진 ○○○와 나로 ○○○이 공사 예정가격을 말하며 아파트 단지의 돈이 없어 수익이 낮은 공사라고 이야기 했습니다. 때문에 삼건은 대략적인 예정가격을 알고 있었고, 도움을 요청한 강진과 나로에게 삼건은 해당 금액이상으로 투찰하겠다고 이야기 했습니다.

<표 15> 당해 입찰의 현장설명회 참석 명부 발췌[11] (소갑 제3-1호증, 425쪽)

11) 당해 입찰에서 삼건은 강경원과 ○○○이 함께 현장설명회에 참석하였다.(소갑 제7-12호증, 689쪽)

31 금보, 나로건설, 삼건은 강진건설과 합의한 투찰금액으로 투찰견적서를 작성한 뒤 입찰에 형식적으로 참여하였다

<표 16> 옥천 문정 3단지 아파트 건의 실제 투찰내역

(단위: 만 원)

* 출처 : 한국부동산원 공동주택관리시스템(K-APT)

<표 17> 나로건설 ○○○ 진술조서(발췌) (소갑 제7-5호증, 612쪽)

문) 해당 투찰견적서 작성과정에 대해서 설명하여 주십시오. 답) 강진이 알려준 금액을 기준으로 나로의 투찰견적서 양식에 맞게 작성했습니다. (중략) 문) 나로는 해당 입찰에서 낙찰 받을 의사가 있었습니까? 답) 아니요.

<표 18> 금보(누리온건설) ○○○ 진술조서(발췌) (소갑 제7-7호증, 630쪽)

문) 해당 입찰에서의 투찰견적서 작성과정에 대해서 설명하여 주십시오. 답) 강진이 누리온의 투찰금액을 알려주었고, 직원을 통해서 해당 금액으로 견적서를 작성하도록 지시했습니다. 그 뒤에 제가 확인하고 투찰했습니다. (중략) 문) 누리온은 옥천 문정3단지 입찰 건에서 낙찰 받을 의사가 있었습니까? 답) 아니요. (중략)

<표 19> 삼건 ○○○ 진술조서(발췌) (소갑 제7-11호증, 666쪽)

문) 해당 입찰에서의 투찰견적서 작성과정에 대해서 설명하여 주십시오. 답) 투찰견적서 작성은 제가 했습니다. 견적서상 금액은 강진과 나로에게 들은 아파트 예정가격 이상으로 작성했고, 실제 투찰은 직원에게 부탁하여 했습니다. 문) 삼건은 옥천 문정3단지 입찰 건에서 낙찰 받을 의사가 있었습니까? 답) 아니요. 전혀 없었습니다. (중략)

32 금보, 나로건설, 삼건이 강진건설의 낙찰을 돕기 위해 들러리로 입찰에 참여한 결과 강진건설이 낙찰자로 선정되었고, 2019. 4. 3. 옥천 문정 3단지 아파트 입주자대표회와 강진건설은 공사금액 248,700,000원(부가가치세 제외)으로 균열보수 및 재도장공사 계약을 체결하였다.

<표 20> 당해 입찰의 계약서 일부 발췌(소갑 제6-1호증, 536쪽)

균열보수 및 재도장공사 도급 계약서

옥천문정 3단지 아파트 입주자 대표회의(이하 "갑"이라 한다)와 (주)강진건설(이하 "을"이라 한다)는 옥천문정 3단지 아파트 균열보수 및 재도장공사 계약을 아래와 같이 체결한다.

1. 발 주 자 : 옥천문정 3단지 아파트 입주자 대표회의
2. 공사장소 : 옥천문정 3단지 아파트 내,외벽 등
3. 공사기간 : 2019년 04월 08일 ~ 2019년 06월 27일(80일간)
4. 도급금액 : 일금이억칠천삼백오십칠만원정(₩273,570,000)(부가세 포함)
5. 대금의 지급
   1) 계약금 : 총도급금액의 20%(₩54,714,000/계약이행보증서 제출 후 지급)
   2) 중도금 : 총도급금액의 40%(₩109,428,000/공사 공정율 60%이상 진행시 지급)
   3) 잔 금 : 총도급금액의 40%(₩109,428,000/준공검사 후 10일 이내에 지급)

33 이러한 사실은 옥천 문정 3단지아파트 입찰 관련 자료(소갑 제3-1호증) 및 피심인들의 진술조서(소갑 제7-1호증 부터 7-25호증) 등을 통하여 인정된다.

나. 관련 법령 및 법리

1) 관련 법령

법 제19조(부당한 공동행위의 금지) ① 사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1.~7. (생략)

8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자(競落者), 투찰(投札)가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

9. (생 략)

②～⑤ (생략)

법 시행령[12] 제33조(경매・입찰 담합의 유형) 법 제19조(부당한 공동행위의 금지) 제1항 제8호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 어느 하나를 말한다.

1. 낙찰 또는 경락의 비율
2. 설계 또는 시공의 방법
3. 그 밖에 입찰 또는 경매의 경쟁요소가 되는 사항

2) 법리

34 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 첫째, 법 제19조 제1항 각 호의 행위에 대하여 다른 사업자와 계약・협정・결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하여야 하고 둘째, 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

가) 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 행위에 대한 합의

(1) 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 행위

35 법 제19조 제1항 제8호에서 규정하는 '입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위'라 함은 입찰에서 사업자 사이에 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 합의하여 결정하는 것을 의미한다.

(2) 합의의 의미

36 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 일정한

12) 2020. 3. 3. 대통령령 제30509호로 개정되기 전에 것을 말하며, 이하 '시행령'이라 한다.

거래분야에서 경쟁을 실질적으로 제한하는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것이 아니다.[13)]

37 여기서의 '합의'란 복수의 사업자 사이의 의사의 합치를 의미한다. 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로, 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다. 즉, 부당한 공동행위에 있어서의 합의는 사업자간의 의사의 연락을 의미하는 것으로 계약, 협정 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자간의 양해와 같은 묵시적 합의 내지는 암묵의 요해에 그치는 경우에도 포함되며, 반드시 사업자들이 동시에 같은 장소에 모여 특정한 사안에 대하여 명시적이고 적극적인 합의를 한 경우만을 의미하는 것은 아니고 순차적으로 합의가 성립하는 경우도 포함한다.

나) 경쟁제한성

38 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조건 결정 등에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말한다.

39 당해 공동행위가 경쟁제한성을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴, 개별적으로 판단하여야 한다.[14)]

40 다만, 사업자들이 공동으로 가격을 결정하거나 변경하는 행위는 그 범위 내에서 가격경쟁을 감소시킴으로써 그들의 의사에 따라 어느 정도 자유로이 가격의 결정에

13) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결

14) 대법원 2011. 5. 26. 선고 2008도6341 판결 참조

영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 상태를 초래하게 되므로 그와 같은 사업자들의 공동행위는 특별한 사정이 없는 한 부당하다고 볼 수밖에 없다.[15]

다. 피심인들의 위 2. 가. 행위의 위법 여부

1) 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 행위에 대한 합의의 존재 여부

41 이 사건 입찰의 경우 발주자가 아파트의 하자유지보수공사를 수행할 사업자를 선정하기 위해 공사를 희망하는 사업자들로 하여금 서로의 견적금액을 알지 못한 상태에서 견적서(산출내역서)를 제출하도록 하고 심사절차를 거쳐 적격 투찰자를 사업수행자로 선정하였는바 이러한 선정방식은 입찰에 해당하며, 위 2. 가. 인정사실에서 살펴본 바와 같이, 이 사건 입찰에서 피심인들이 사전에 낙찰예정자를 정하고 들러리 사업자들이 형식적으로 입찰에 참여한 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 해당한다.

42 피심인 강진건설은 이 사건 입찰에 참여하면서 나머지 피심인들에게 해당 아파트에 그동안 수주를 위해 노력하였고 타사보다 현장을 정확히 파악하고 있어 영업상 우위에 있음을 주장하면서 자신이 낙찰 받을 수 있도록 들러리로 입찰에 참여해 줄 것을 요청하였고, 나머지 피심인들은 향후 자신이 영업선점을 주장할 경우에 도움을 받을 것을 기대하면서 들러리 요청을 수락하고 서로 협의한 투찰가격정보를 기초로 이 사건 입찰에서 강진건설이 낙찰받도록 투찰하였다. 따라서 이 사건 입찰에서 사전에 낙찰예정자, 들러리사 및 투찰가격을 정하는 의사의 합치가 있었음이 인정되고, 이러한 의사의 합치는 법 제19조 제1항 제8호의 합의에 해당한다.

2) 경쟁제한성

43 피심인들이 이 사건 입찰에서 사전에 낙찰예정자, 들러리사 및 투찰가격 등을 결정한 행위는 경쟁입찰 제도의 취지를 무력화시켜 실질적인 경쟁을 통해 낙찰자가 결정될 수 있는 가능성을 배제시킨 점, 경쟁관계에 있는 피심인들 사이의 경쟁을

15) 대법원 2011. 4. 14. 선고 2009두7912 판결 참조

소멸시킨 점, 이로 인해 정상적인 경쟁상황에서 보다 높은 수준에서 낙찰가격이 결정되도록 한 점 등을 종합적으로 고려할 때 이 사건 입찰시장에서 경쟁을 직접적으로 제한하는 효과만을 야기할 뿐이고 달리 효율성 증대 효과는 없는 것이 명백하므로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위로 인정된다.

3) 소결

44 피심인들의 위 2. 가. 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 해당하여 위법하다.

3. 처분

가. 시정조치

45 피심인 강진건설, 금보, 나로건설, 삼건이 앞으로 이 사건 공동행위와 동일 또는 유사한 행위를 반복할 우려가 있으므로 법 제21조에 따라 행위금지명령을 부과한다.

나. 과징금 부과

46 이 사건 공동행위는 성격상 효율성 증대효과는 없고 경쟁제한 효과만 발생시키는 것이 명백하므로 이 사건 입찰담합에 참여한 피심인들에 대하여는 법 제22조 및 제55조의3, 법 시행령 제61조 및 [별표 2], 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시[16] Ⅲ. 2. 다. (1)의 규정에 따라 과징금을 부과한다.

1) 산정기준

가) 관련매출액

47 이 사건 입찰에서 피심인 강진건설이 낙찰 받아 계약을 체결하였으므로,

16) 2017. 11. 30. 공정거래위원회 고시 제2017-21호로 개정된 것으로 이하 '과징금 고시'라 한다.

관련매출액은 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 1)에 따라 피심인 강진건설이 옥천 문정 3단지 아파트 입주자대표회의와 체결한 계약금액 248,700,000원(부가가치세 제외)이다.

나) 부과기준율

48 이 사건 공동행위는 피심인들 간 합의내용 이행을 위한 이행·감시·제재 수단이 없는 점, 발주자가 민간기업이고 담합 건이 1건에 불과한 점, 위반행위의 파급효과가 1개 아파트에 국한되는 점 등을 종합적으로 고려하여 '중대한 위반행위'에 해당하는 3%의 부과기준율을 적용한다.

다) 산정기준

49 산정기준은 위 가)의 관련매출액에 나)의 부과기준율을 곱하여 산정하되, 해당 입찰에서 탈락한 들러리 사업자에 대하여는 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 2)에 따라 들러리 사업자 수가 3개로서 4 이하에 해당하므로 2분의 1을 감액한다.

50 이에 따라 산정된 피심인별 산정기준은 다음 <표 21>의 내용과 같다.

<표 21> 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	관련매출액(A)		부과기준율 (B)	산정기준 (A×B)
	낙찰자	들러리(1/2 감경반영)		
강진건설	248,700,000	-	3%	7,461,000
금보	-	124,350,000		3,730,500
나로건설	-	124,350,000		3,730,500
삼건	-	124,350,000		3,730,500

2) 1차 조정

51 피심인 모두 위반행위의 기간 및 횟수에 의한 조정사유에 해당사항이 없으므로,

1차 조정 산정기준은 위 산정기준과 동일하다.

3) 2차 조정

52 과징금고시 Ⅳ. 3. 다. (3) (가)의 규정에 따라 피심인 금보, 나로건설은 심사관의 조사 단계부터 위원회 심의 종결시까지 일관되게 행위사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 진술을 하는 등 조사에 적극 협력한 점을 감안하여 1차 조정 산정기준의 20%를 감경하고, 피심인 삼건은 심의단계에서 행위사실을 인정한 점 등을 감안하여 1차 조정 산정기준의 10%를 감경한다.

53 이에 따른 피심인별 2차 조정 산정기준은 다음 <표 22> 기재와 같다.

<표 22> 2차 조정 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	1차 조정 산정기준	조사협력 감경	2차 조정 산정기준
강진건설	7,461,000	-	7,461,000
금보	3,730,500	20%	2,984,400
나로건설	3,730,500	20%	2,984,400
삼건	3,730,500	10%	3,357,450

4) 부과과징금의 결정

54 피심인들은 부과과징금 조정사유에 해당하는 사항이 없으므로, 과징금 고시 Ⅳ. 4. 마.의 규정에 따라 다음 <표 23>의 2차 조정 산정기준에서 1백만 원 단위 미만의 금액을 버린 금액을 부과과징금으로 결정한다.

<표 23> 최종 부과과징금

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	2차 조정 산정기준	추가감경	최종 부과과징금
강진건설	7,461,000	-	7,000,000
금보	2,984,400	-	2,000,000
나로건설	2,984,400	-	2,000,000
삼건	3,357,450	-	3,000,000

4. 결론

55 피심인들의 위 2. 가. 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 위반되므로, 시정조치에 대하여는 법 제21조의 규정을, 과징금 부과에 대하여는 법 제22조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2022년 6월 16일

의 장 부위원장 윤 수 현

위 원 김 동 아

위 원 서 정